

감사결과 처분요구서

– 2023년도 00(주) 성과감사 –

2023. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

임직원 형사사건 소송비용 처리 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 00 ▽부는 송무관련 업무를 담당하면서 20**년 *월 대표이사 개인이 당사자가 된 형사사건의 변호사 비용 ***만 원을 회사 비용으로 지급하였다.
- 대표이사의 소송비용을 회사비용으로 처리할 수 있는 지에 대하여,
 - 대법원 판례(대법원 2006. 10. 26. 선고 2004도6280 판결)에 따르면,
 - 법인의 대표자 개인이 당사자가 된 민·형사사건의 변호사 비용은 법인의 비용으로 지출할 수 없는 것이 원칙이고,
 - 당해 법적 분쟁이 ① 법인과 업무적인 관련이 깊고 ② 당시의 제반 사정에 비추어 법인의 이익을 위하여 소송을 수행하고 고소에 대응하여야 할 특별한 필요성이 있는 경우에만 법인의 비용으로 변호사 선임료를 지출할 수 있다.
 - 그리고 00 「총무규정」 제19조(형사피의 보상대상)에 따르면,
 - 종업원이 회사업무수행과 관련하여 회사가 인정하는 “부득이한 형사사건”으로 피의자가 된 경우 소송비용은 회사가 부담할 수 있으며,
 - “부득이한 형사사건”은 종업원이 회사업무와 관련하여 발생한 형사사건 중 고의 또는 중과실 이외의 형사사건으로서 보상결정권자*가 인정한 형사사건을 말한다.
 - * 해당 규정 내 보상결정권자가 누구인지 지정하거나 설명하고 있지 않음
- 그러나 ▽부서는 대표이사 개인이 당사자가 된 모욕죄(고소인: 소속 직원) 관련 형사사건의 변호사 선임료를 회사비용*으로 처리하면서,
 - * 선임료 **만 원 지급하였고, 성공보수 **만 원은 지급 검토 중
 - 상기의 법률적 이슈에 대한 검토가 없었으며,
 - 사규에서 정하고 있는 “부득이한 형사사건”의 결정권자인 대표이사(또는 그 하위직위의 담당부서장)가 해당 형사사건의 당사자라는 점을 고려하여 이해충돌을 방지하기 위한 적절한 조치를 취하였어야 하는 데 그러하지 않았다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) ▽부는 감사의견을 수용하면서, 자체적으로도 법적 우려사항이 있음을 인지하였고, 외부 법률자문 등을 통해 해당 건에 대한 재검토를 시행할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **○○ 사장은** ① 상기 형사사건 관련 변호사비용을 회사비용으로 처리하는 것에 대하여 사후 심의(예를들면, 복수의 외부 법률자문, 과반수의 외부위원으로 구성된 심의위원회 개최 등)하시어 그 결과를 반영하여 후속 조치하시고, **(시정 1)**
- ② 임직원의 소송비용 지원에 관한 구체적인 절차(보상결정권자 구체적 지정, 객관성 확보 방안 포함)를 수립하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	▽부
관련부서	